

1500183-75.2021.8.26.0610

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... existia na residência do réu, indicativa do tráfico.

No mais, não há que se falar na incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, trata-se de réu reincidente na prática do delito de tráfico de drogas (vide certidão de fls. 228/231 - autos nº 0001002-74.2017.8.26.0530 - 1ª Vara da Comarca de Orlândia).

Perfeita a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500183-75.2021.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500183-75.2021.8.26.0610

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296296/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 21119931 - DEL.POL.ORLANDIA, 831/21/415 - DEL.POL.ORLANDIA, 2296296 -

DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CESAR DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

BRUNO CÉSAR DA SILVA, vulgo "Betão", qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do delito veiculado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Notícia a denúncia que, no dia, local e horário nela descrita, o acusado tinha em depósito, para fins de tráfico, 2 (dois) segmentos plásticos transparentes vedados por nó, contendo porções de cocaína, somando peso líquido de 5,13g (cinco gramas e treze centigramas); 01 (um) segmento plástico transparente, contendo 57 (cinquenta e sete) porções de crack, com peso líquido total de 11,23g (onze gramas e vinte e três centigramas); e 01 (um) segmento plástico transparente aderente contendo porção de maconha, totalizando peso líquido de 13,25g (treze gramas e vinte e cinco centigramas), tratando-se de substâncias entorpecentes que causam dependência

física e psíquica, todas de uso proscrito no país, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida e, após ser devidamente notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 316/317). Não vislumbradas quaisquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 395 do Código de Processo Penal, recebeu-se a denúncia e designou-se audiência instrutória (fls. 320/321), na qual foram inquiridas as testemunhas arroladas, além de ter sido realizado o interrogatório do acusado (mídia às fls. 357 - termo de fls. 358/361).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pleiteou a condenação, nos termos da denúncia, por entender suficiente provada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. A Defesa, ante a confissão do réu, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a detração penal e a imposição de regime de cumprimento de pena menos severo (fls. 362/365).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade de BRUNO CÉSAR DA SILVA, vulgo "Betão", pela prática do delito veiculado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não foram suscitadas preliminares. Após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se a procedência da ação.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 6/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de constatação provisória (fls. 25/28), complementado pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 264/266), e pela prova de natureza oral colhida em ambas as fases da persecução.

A autoria criminosa e a configuração dos elementos típicos também são inconteste, conforme se demonstrará. Passo, de início, a apresentar o teor da prova testemunhal e do interrogatório.

Em seu interrogatório judicial, o réu Bruno César da Silva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que estava desempregado à época dos fatos e que, por tal motivo, mudou de residência. Confirmou que passava por dificuldades financeiras. Nessa senda, confessou a prática do tráfico. Consignou que o crack apreendido realmente destinava-se à venda. Em relação à maconha e a cocaína, pontuou que as porções apreendidas destinavam-se ao seu uso. Por fim, asseverou que colaborou integralmente com os policiais civis.

O investigador Válder Almagro, sob o crivo de contraditório, contou que receberam denúncias (ligações) de que o acusado estava comercializando entorpecentes. Eis que, por meio de monitoramento in loco, perceberam movimentação típica de tráfico. Pessoas chegavam no local, eram atendidas e iam embora rapidamente. Ante tal cenário, pontuou que foi autorizada busca domiciliar. No cumprimento deste, foram apreendidas aproximadamente 50 (cinquenta) pedras de crack, duas porções de cocaína e uma porção de crack. Disse que foi apreendida certa quantia em dinheiro. Asseverou que, informalmente, Bruno confirmou que estava traficando vez que passava por dificuldades financeiras. Mencionou, ainda, que existia uma câmera de segurança na entrada da residência a fim de monitorá-la. Ante tais fatos, efetuaram a prisão em flagrante de Bruno.

O investigador Flaviano Teixeira da Silva, sob o crivo de contraditório, corroborou, integralmente, a palavra de seu colega Válder. Confirmou que presenciou o momento da apreensão das drogas e do dinheiro. Disse que realmente havia uma câmera de segurança no local, facilitando o monitoramento por parte do acusado. Anota-se que a palavra dos policiais civis que participaram da ocorrência e da investigação gozam de relevante valor probante. Nesse sentido, inclusive, decidem o E. TJSP:

Nesse diapasão: Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao

contrário do alegado pela Defesa, inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória. Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal" (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento: 14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012.)

Exposto o teor da prova testemunhal e do interrogatório, passo a analisar a autoria delitiva, a destinação da droga e a efetiva configuração dos elementos típicos veiculados no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Pois bem. Coligindo os depoimentos prestados e a dinâmica dos fatos, conclui-se que a droga pertencia ao acusado. Observe-se que (i) ele confirma, na segunda fase da persecução penal, que a droga apreendida lhe pertencia e (ii) os policiais civis atestam que os entorpecentes foram localizados em sua residência.

Em relação a destinação da droga, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, vida pregressa, comportamento do acusado logo antes ou no momento da apreensão, sendo desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Nesse sentido:

A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções da droga capturada, somadas à apreensão de apetrechos geralmente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, bem como de certa quantia em dinheiro, são fatores que indicam envolvimento maior com a traficância, autorizando a preventiva. (HC 323.748/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, REPDJe 05/10/2015, DJe 28/09/2015)

TRÁFICO. Conduta de manter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 141 gramas de maconha, acondicionados em 109 porções individualizadas.

Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão parcial. Alegada posse de parte da droga apreendida. Destinação para seu próprio consumo. Versão isolada. Depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Condenação mantida. Natureza, quantidade e modo de acondicionamento. Apreensão de R\$119,00 e de balança de precisão. Não comprovação de atividade lícita remunerada. Sinais indicativos do intuito mercantil. PENA. Acréscimo da pena-base por conta dos maus antecedentes. Afastamento por ostentar o réu apenas uma condenação definitiva. Redução para o mínimo legal. Elevação de 1/6 por força da reincidência específica. Concretização em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa. Regime fechado. Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/07/2016; Data de registro: 06/07/2016).

Na espécie, verifica-se que foi apreendida (i) quantidade razoável de diversos tipos de entorpecentes (vide auto de exibição e apreensão de fls. 15/16), (ii) certa quantia em dinheiro e (iii) um celular que constava conversas com terceiros sugestivas de negociação de drogas (vide laudo de fls. 243/263). Soma-se a isso o fato de que o acusado, na segunda fase da persecução, confessou integralmente a prática delitiva. No mais, tal confissão, além de ser corroborada pelos elementos de prova já mencionados, se coaduna com os depoimentos prestados pelos policiais civis, inclusive no que tange a mencionada movimentação que existia na residência do réu, indicativa do tráfico.

No mais, não há que se falar na incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, trata-se de réu reincidente na prática do delito de tráfico de drogas (vide certidão de fls. 228/231 - autos nº 0001002-74.2017.8.26.0530 - 1ª Vara da Comarca de Orlândia).

Perfeita a adequação típica da conduta do acusado ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e ausentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação pelo delito de tráfico de drogas se impõe.

Delineada a conduta delitiva, passo a dosar a pena.

Da pena.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas), verifico que inexistem elementos para exasperação em virtude de maus antecedentes, conduta social ou da personalidade da agente considerando que "é

vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 – repercussão geral). No mais, a "conduta social" representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2º Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015).

Em sentido análogo, a culpabilidade, o comportamento da vítima, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5º Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012). No mais, também não se verifica elementos a justificar a exasperação em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas. Anoto que o E. STJ decide que a apreensão de quantidade não significativa de cocaína, ainda que na forma de crack, não justifica a exasperação da pena-base. Nesse sentido, confira: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AUMENTO NÃO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte superior. 2. Ainda que se considere nociva a natureza da droga apreendida, evidenciada a quantidade não relevante (32,93g de cocaína) e ausentes circunstâncias adicionais - inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc. -, não é razoável a exasperação da pena-base. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 503848 MS 2019/0103051-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019). Assim, mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante referente à confissão (apresentada na segunda fase da persecução e utilizada na fundamentação). Presente, lado outro, a agravante da reincidência (autos nº 0001002-74.2017.8.26.0530 – certidão de fls. 228/231). Assim, compenso a agravante e a atenuante e mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, não se fazem presentes causas de aumento e de diminuição da pena. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o dia-multa no mínimo legal por desconhecer a capacidade econômica do agente.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a agravante da reincidência, de natureza específica, estabeleço como regime inicial o fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público na inicial acusatória para CONDENAR o réu BRUNO CÉSAR DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado este no mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência, inaplicáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, respectivamente.

Mantenho o cárcere cautelar do sentenciado, vez que ainda presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Ora, o acusado é reincidente específico e, em razão disso, há viabilidade factual de que, se colocado em liberdade, muito provavelmente voltará a delinquir. Patente, portanto, a periculosidade em concreto do agente e, por consequência, o risco que ele representa à ordem pública. Nessa senda, recomenda-se que ele continue recolhido no estabelecimento que já se encontra.

Quanto aos bens e valores apreendidos (fls. 15/16), considerando a ausência de comprovação da origem lícita destes e o fato de que o aparelho celular servia à traficância exercida pelo acusado, determino o perdimento dos bens e valores

apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (2) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (3) e intime-se o réu para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 (dez) dias e (4) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas ex lege.

Para o advogado nomeado (fls. 306), arbitro os honorários no valor máximo da Tabela da Defensoria Pública. Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se a certidão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Orlandia, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA